

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala
contenciosoadministrativa

-----R., R. C.----- c. Provincia de Córdoba • 17/05/2002

Córdoba, mayo 17 de 2002.

1ª ¿Es procedente el recurso de apelación deducido? 2ª ¿Qué pronunciamiento
corresponde?

1ª cuestión. - El doctor Sesin, dijo:

1. A fs. 118 la parte demandada deduce recurso de apelación en contra de la
sentencia cuarenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de
Segunda Nominación el día tres de abril de dos mil (fs. 105/117); concedido el
recurso libremente y en ambos efectos (fs. 119), se elevan los autos a este tribunal
(fs. 121), corriéndose traslado a la apelante (fs. 125), quien lo evacua a fs. 126/129,
solicitando se revoque la sentencia y se rechace la demanda en todas sus partes,
con costas en ambas instancias a la contraria.

La expresión de agravios admite el siguiente compendio:

Primer agravio:

Acusa que los argumentos considerados por la sentenciante en orden a la nulidad del acto sancionatorio por omitirse la sustanciación del sumario administrativo previo, o al menos la posibilidad de formular descargo, controvierte la normativa expresa contenida en el art. 71 de la ley 7233, que autoriza la imposición de sanciones disciplinarias sin la necesidad de labrar tal sumario previo.

Aduce que la lesión a los principios de legalidad y de congruencia del fallo, se advierte al observar que el mismo pronunciamiento reconoce la facultad de la Administración de actuar en el sentido que lo hizo.

Al respecto, agrega, con transcripción del resolutorio puesto en crisis, que si bien el tribunal de juicio reconoce la operatividad del art. 71 ib., concluye que a pesar de ello corresponde otorgar al agente la posibilidad de formular un mínimo descargo.

Señala que dicho criterio abrega en precedentes jurisprudenciales y doctrinarios, tanto de fallos del mismo tribunal sentenciante cuanto de pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia, los que cita.

Asegura que, no obstante tales referencias jurisprudenciales y doctrinarias, la obligación de los tribunales es la de aplicar la ley y no aquéllas.

Segundo agravio:

Expresa que la sentencia del Tribunal de Mérito agravia a su parte en razón de las atribuciones conferidas constitucionalmente y de las normativas -ley 7233-, puesto que la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo la facultad de ser el jefe del Estado provincial, al que representa y administra.

Relata que la ley 7233 regula la relación de empleo público provincial en cuanto a su constitución, derechos y deberes de los agentes públicos, además de la facultad sancionatoria del Estado, razón por la cual, la norma constituye una herramienta orientada a llevar adelante la Administración, constituyendo en el pensar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "un instrumento para un gobierno eficaz".

Destaca que el análisis precedente no ha sido tenido en cuenta por la sentenciante, añadiendo que un gobierno eficaz en aras de mantener el debido funcionamiento y respeto a la autoridad debe tener la facultad de reprender con inmediatez y prontitud conductas que obstruyan su normal desenvolvimiento.

Asegura que si para imponer una sanción de índole menor se requiere la sustanciación de un sumario administrativo, como pretende el tribunal a quo, se diluye la potestad sancionatoria.

Agrega que no corresponde sostener que no es lo mismo decir sumario administrativo o en su defecto el derecho a formular descargo, toda vez que ello, implica la tramitación de prueba, valoración, es decir la sustanciación de un sumario.

Sostiene que no se trata de aniquilar derechos constitucionales del actor, tales como los de defensa y debido proceso, sino de advertir que la tutela de los mismos se viabiliza de manera distinta en los casos de sanciones menores, a través de la vía recursiva, medio por el cual se garantiza el derecho de defensa.

Afirma que el reparo que le impetra al pronunciamiento recurrido no se salva con el argumento de no haberse respetado el derecho de defensa del actor, ya que admitirlo vendría a significar participar de la idea que nutre dicho razonamiento, que no es otro que resolver teóricamente el caso.

Asevera que lo señalado precedentemente se robustece y adquiere fuerza relevante para decidir en la instancia recursiva, a poco que se repare en las actuaciones administrativas que acreditan la existencia de una conducta sancionable.

Por último, mantiene la reserva del caso federal.

2. A fs. 130 se corre traslado del recurso deducido a la parte actora, quien lo evacua a fs. 131/134vta., solicitando por las razones que allí expresa, se rechace el mismo y se confirme la sentencia impugnada en todas sus partes, con costas a la apelante.

3. A fs. 135 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 136) deja la causa en condiciones de ser resuelta.

4. El recurso bajo análisis ha sido oportunamente deducido contra una sentencia definitiva dictada en primera instancia y por parte legitimada, razón por la cual corresponde su tratamiento (art. 43, ley 7182 y 366, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, C.P.C.A.).

5. La sentencia de primera instancia contiene una adecuada relación de causa, la cual debe tenerse por reproducida en el presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración (art. 329, C.P.C. y C.).

6. Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito hizo lugar a la demanda de plena jurisdicción incoada por el actor y, consecuentemente, anuló los actos administrativos enjuiciados en virtud de los cuales se sancionó al actor

con diez días de suspensión, sin percepción de haberes y sin obligación de prestar servicios, de conformidad con lo prescripto por el art. 67, inc. f) de la ley 7233 - Estatuto del Personal de la Administración pública provincial-. Asimismo el judex a quo condenó a la demandada al pago de los haberes dejados de percibir.

Para así resolver, el sentenciante esgrimió las siguientes premisas esenciales:

a) Aun cuando la ley no requería la realización de sumario previo, la garantía del debido proceso legal exige bajo pena de nulidad que se asegure al infractor en forma previa al dictado del acto el ejercicio de su derecho de defensa, permitiéndole ejercer su descargo y ofrecer las constancias probatorias pertinentes, además del derecho a una resolución fundada (confr. fs. 112vta.).

b) Analizadas tanto las constancias del expediente administrativo 0222-50596/95, cuanto las del judicial, se observa que el derecho de defensa que asiste constitucionalmente a Reyerros no ha sido debidamente garantizado. Ello toda vez que el actor no tuvo la posibilidad de formular el descargo previo a los fines de verificar el hecho imputado, el cual, cabe aclarar, ni siquiera fue determinado, como condición previa a la imposición de una eventual sanción disciplinaria (confr. arg. fs. 115).

7. Atento la conexidad temática de los agravios esgrimidos por la recurrente, por razones de orden metodológico procederé a tratarlos de manera conjunta a los fines de arrojar una mayor claridad a la cuestión traída a revisión.

Por ello y a los fines de analizar la viabilidad de los agravios que sustentan la apelación, estimo dirimente efectuar las siguientes consideraciones, que en lo esencial reeditan sustanciales apreciaciones expuestas por esta sala en el precedente recaído en autos: "Esteban, Elsa c. Provincia de Córdoba..." (sent. 12/96), cuya doctrina consolidada estimo aplicable al caso traído a estudio, tal como lo puso de relieve el Tribunal de Mérito en ajustada aplicación del mismo.

8. El debido proceso como paso previo a la sanción: Se agravia la demandada por cuanto considera que no se afecta el derecho de defensa del actor con la omisión del sumario administrativo, habida cuenta que conforme lo prescribe el art. 71 del "Estatuto del Personal de la Administración pública provincial" -ley 7233-, el precepto autoriza la imposición de sanciones hasta 10 días de suspensión, sin la sustanciación de sumario administrativo.

Pero es del caso señalar, que la imposición de una sanción presupone el respeto ineludible del principio fundamental del debido proceso (descargo o sumario, según el caso).

Si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa. En efecto, la Administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 5° y 9° de la anterior Constitución de Córdoba y 23 inc. 13 de la actual.

La circunstancia de que las normas estatutarias autoricen la aplicación de sanciones menores sin sumario previo en los casos de fácil acreditación objetiva de la falta imputada o de leves infracciones, no empece la ineludible obligación de resguardar el derecho de defensa a través del "descargo", exista o no una norma que expresamente lo establezca, ya que aún en ausencia de ella, el debido proceso constituye un principio constitucional de obligatorio acatamiento.

El descargo presupone un procedimiento reducido tendiente a tutelar el derecho de defensa y a facilitar nuevos elementos de juicio a la Administración. Empero, si bien no requiere la formalidad propia del procedimiento sumarial, sin embargo debe resguardar aunque mínimamente, "lo cual no acontece en autos", el cumplimiento de los siguientes aspectos: derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada. Todo ello en el marco sumarísimo que la naturaleza de ese trámite implica.

La audiencia previa del administrado como presupuesto inexcusable de juridicidad del acto sancionatorio no se cumple con el procedimiento actuado en autos, donde la subsecretaria de Cultura -arquitecta Marta Caminos- habría informado -sin que el accionante tuviera siquiera conocimiento del supuesto contenido del mismo (confr. fs. 4)- respecto de los hechos acontecidos los días seis, siete y ocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que motivaran la suspensión de la programación correspondiente a tales días en el Teatro del Libertador General San Martín, en razón de la medida de fuerza dispuesta por los encargados del área técnica del Coliseo.

Dichas circunstancias revelan que la citada funcionaria no presencié el hecho causal tenido en cuenta para sancionar a Reyerros, habida cuenta que, a tenor de lo manifestado por el actor a fs. 7 y no controvertido por la accionada, no se encontraba en su lugar de trabajo, sino en la Convención Constituyente, como miembro de la misma.

Sin embargo, dio curso al expediente administrativo 0385-14003/95 en el cual informó respecto de los hechos acontecidos en la fecha "supra" citada, derivando, consecuentemente, en el acto administrativo del Poder Ejecutivo -dec. 1442/95- que impuso al actor una sanción de diez días de suspensión sin goce de sueldo y sin obligación de prestar servicios, en el entendimiento que el proceder de Reyerros,

como jefe del Departamento Teatro, frente a la contingencia acaecida, evidenció una ostensible negligencia en el ejercicio de las responsabilidades del cargo que ejercía, todo ello sin escuchar lo que tenía que decir el encartado en su defensa a través del descargo que las Cartas Magnas Nacional y Provincial garantizan.

Así expuestos los hechos y luego de un exhaustivo repaso, tanto de las constancias del expediente administrativo 0222-50596/95, cuanto del judicial, tengo para mí que no se ha llevado adelante un procedimiento que resguarde las garantías mínimas que todo proceso adjetivo debe presentar (arts. 18 Constitución Nacional; 39 y 40 Constitución Provincial).

Lo dicho traduce la necesidad de la concreción expresa de la acusación formulada contra el agente público inculpado, en la cual se deje constancia de los hechos imputados como configuradores de una presunta falta administrativa merecedora de la sanción consiguiente, asegurando el formal descargo por escrito que confiera al interesado la oportunidad de alegar todas las razones que estime necesarias para su defensa, a las que podrá añadir el ofrecimiento de las pruebas que fueren conducentes.

No son esos los estándares mínimos que impone el principio del debido proceso objetivo (art. 8º, ley 6658) con relación a la formulación de la acusación por la Administración y el correlativo derecho de formal descargo a favor del agente

imputado, como instrumentos jurídicos idóneos que garanticen sin cortapisas el pleno ejercicio del derecho de defensa (arts. 18 Constitución Nacional y 19.9, 39 y 40, Constitución Provincial) y la exclusión de toda hipótesis de arbitraria situación de indefensión (confr. jurisprud. sala Cont. Adm. T.S.J. "in re": "Manetti R. c. ..." sent. 17/96; "Linares, Patricio c. ..." sent. 17/96; "Benassi c. ..." sent. 102/2001; "Carranza P. c. ..." sent. 112/2001, entre otras).

Como correctamente lo ha señalado el fallo apelado, de las constancias del expediente administrativo 0222-50596/95, surge que al actor no se le permitió formular el pertinente descargo por escrito ni ofrecer prueba en forma previa a la imposición de la sanción. Tal transgresión fulmina la juridicidad del acto impugnado por cuanto se ha contrariado el orden jurídico vigente por violación de los principios que informan el procedimiento para su dictado (Gordillo, A., "Tratado de Derecho Administrativo", t. II-B, ps. 332 y sigtes.; Fiorini B., "Derecho Administrativo", t. I, ps. 511 y sigtes.; Zanobini, G., "Curso de Derecho Administrativo", t. I, ps. 400 y sigtes.; Sandulli, A., "Manuale de diritto amministrativo", ps. 470 y sigtes.).

9. Los recursos posteriores a la sanción no convalidan la omisión del debido proceso previo: Agrega la demandada, citando jurisprudencia, que las posibles deficiencias formales del sumario administrativo incoado pueden ser saneadas en las etapas impugnativas.

El derecho disciplinario moderno enmarcado en los principios constitucionales de las nuevas constituciones no consiente el criterio descrito por la demandada.

En efecto, el recurso es una impugnación de un acto administrativo ante un órgano de ese carácter que obviamente se interpone "a posteriori" de la imposición de la sanción. Su objetivo es agotar la vía administrativa como paso previo a la judicial procurando, generalmente sin sustanciación, la revisión de un acto ya dictado. Nada tiene que ver con el debido proceso que procura tutelar una garantía constitucional clarificando la comisión de los hechos y la determinación de las responsabilidades.

Su omisión significaría colocar al personal en una evidente situación de indefensión, puesto que le privaría de la posibilidad de destruir en el momento oportuno las falsas imputaciones que le pudieran hacer, convirtiendo de esa forma en ilusorias las garantías de acierto y ecuanimidad de la sanción a dictarse.

Lo que pretende el debido proceso es el respeto de su contenido con anterioridad a la sanción misma. En definitiva, no es lo mismo garantizar el debido proceso previo que el acceso al control administrativo a través de la vía recursiva. Son dos temáticas diferentes.

10. Atento las consideraciones precedentes y no habiendo logrado la recurrente conmover los fundamentos dados por el a quo respecto a la nulidad de los actos administrativos impugnados, devienen insustanciales los agravios expuestos.

11. A mayor abundamiento, es dable señalar que como sostiene la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación, una cuestión se torna insustancial cuando una clara jurisprudencia, indudablemente aplicable a ella, impide toda controversia seria respecto de su solución, máxime cuando la recurrente no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad del precedente ni importen nuevos argumentos que puedan llevar a una modificación de lo establecido en aquél (confr. Fallos: 304:133; 308:1260; 316:2747, entre otros).

En el "sub lite" se advierten los dos requisitos que tornan insustanciales los agravios esgrimidos, ya que, por las amplias razones explicitadas, en el "sub lite" existe una clara jurisprudencia aplicable al caso de autos y la recurrente no logra refutar ni modificar las premisas fundantes del razonamiento sentencial.

12. En consecuencia, por las razones expresadas, voto en sentido adverso a la pretensión recursiva. Con costas a la recurrente, atento el principio objetivo del vencimiento (art. 130, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 C.P.C.A.).

Así voto.

El doctor Lafranconi, dijo:

Adhiero al voto del doctor Sesin, que a mi juicio ha expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma correcta la presente cuestión. Por ello, me expido en igual sentido.

La doctora Tarditti, dijo:

Considero que las razones dadas por el vocal de primer voto deciden correctamente la primera cuestión planteada y, para evitar inútiles repeticiones, compartiendo sus fundamentos y conclusiones, voto en igual forma.

2ª cuestión. - El doctor Sesin, dijo:

Corresponde: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada (fs. 118), en contra de la sentencia cuarenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el día tres de abril de dos mil (fs. 105/117). Con costas (art. 130 C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 C.P.C.A.). II. Disponer que los honorarios profesionales de los doctores M. O. B. y G. A. De G. -parte actora- por los trabajos efectuados en la presente instancia sean regulados por la Cámara a quo, si correspondiere, en conjunto y proporción

de ley, previo emplazamiento en los términos del art. 25 bis de la ley 8226, en el 31% del mínimo de la escala del art. 34 ib. (art. 37, primer párr., ib.), teniendo en cuenta las pautas del art. 29 ib.

Así voto.

El doctor Lafranconi, dijo:

Estimo acertadas las razones dadas por el vocal preopinante para resolver la presente cuestión; ello así y a los fines de evitar inútiles repeticiones, compartiendo sus fundamentos y conclusiones, voto en igual sentido.

La doctora Tarditti, dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a que arriba el doctor Sesin. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la segunda cuestión planteada.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su sala en lo Contencioso Administrativo, resuelve:

I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada (fs. 118), en contra de la sentencia cuarenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el día tres de abril de dos mil (fs. 105/117). Con costas

(art. 130 C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 C.P.C.A.). II. Disponer que los honorarios profesionales de los doctores M. O. B. y G. A. De G. -parte actora- por los trabajos efectuados en la presente instancia sean regulados por la Cámara a quo, si correspondiere, en conjunto y proporción de ley, previo emplazamiento en los términos del art. 25 bis de la ley 8226, en el 31% del mínimo de la escala del art. 34 ib. (art. 37, primer párr., ib.), teniendo en cuenta las pautas del art. 29 ib. –

Domingo J. Sesin. - Hugo A. Lafranconi. - Aída L. T. Tarditti.